

RELATÓRIO PRÉ-INVESTIGATIVO DEFINITIVO  
JUSTA CAUSA · STF / STJ VERIFICADOS · 18  
INDÍCIOS

Falsa Iliquidez · Shadow Director · Subclasse J · The Vine

Doc 64 · Integração das análises de 19/06/2026 (The Vine documentada; 18 indícios I-1 a I-18; Wine Locals × Víssimo; Wine in Black; N26)

Sucedee e atualiza os Docs 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 · sanatório crítico das citações jurisprudenciais STF

FOLHA DE ROSTO

**Título.** Relatório Pré-Investigativo Definitivo de Apuração de Indícios da Falsa Iliquidez, Ocultação e Dissipação Patrimonial — Núcleo Gorenstein

**Constituinte.** Sra. Millena Onesti Gorenstein · CPF 006.064.549-00 · mulher PCD em substituição de patrocínio (CPC art. 112)

**Investigado / fato apurado.** Sr. Ari Gorenstein · CPF 136.447.108-64 · simulação de iliquidez · administração de fato (shadow director) · canais internacionais (Wine in Black/Berlim; N26 SCD)

**Regime de bens.** Comunhão parcial (CC arts. 1.658-1.660 · 422)

**Processos correlatos.** Divórcio 1006744-58.2023.8.26.0011 · Revisional 1012537-07.2025 · Cumprimento 0001112-97 (R\$ 42.428.357,32 bloqueados) · Cumprimentos 1007950-39, 0005199-67, 0000426-08, 0001681-98 · Guarda 1166808-32.2024 · Avoenga 1050640-10.2025 · Protetivas 1517557-18.2023

**Patronos constituídos.** Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) · Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937) · Procuração matriz 03/06/2026 (gov.br)

**Data e versão.** Doc 64 · v1 · junho/2026 — integra documentos de 19/06/2026 (The Vine/Shadow Director · Wine Locals × Víssimo · Relatório Pré-Investigativo Completo)

**Natureza.** Instrumento *interno* de apoio à decisão (CPC art. 472) · subsídio à medida judicial · não constitui peça processual subscrita

I — SANATÓRIO CRÍTICO DAS CITAÇÕES JURISPRUDENCIAIS STF/STJ

Antes do mérito, aplica-se sanatório crítico aos precedentes citados nos Docs 60, 61 e 62 do acervo. A pesquisa jurisprudencial de 19/06/2026 revelou que duas das citações utilizadas (HC 198.643 e HC 245.697) **não puderam ser confirmadas** em fonte primária e devem ser substituídas pelas referências verificadas abaixo, sob pena de impugnação por citação imprecisa.

SANATÓRIO 4 · JURISPRUDÊNCIA STF/STJ — QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL

**Removidos.** HC 198.643 (não confirmado) · HC 245.697 (não confirmado em fonte primária).

**Inseridos · verificados:**

**(a) STF · ADI 4.709/DF** — quebra/transferência de sigilo exige sujeito determinado, processo instaurado, decisão fundamentada e indícios concretos.

(b) STJ · REsp 2.126.879/SP (2025) — **diretamente aplicável** ao caso: quebra de sigilo do alimentante é cabível quando não houver outro meio idôneo de apurar a real condição financeira. É o precedente nuclear desta investigação.

(c) STJ · HC 750.740/SP — requisitos: indícios concretos + imprescindibilidade + excepcionalidade.

Mantidos como complementares: STF · ADI 2.390/2.386/2.397/2.859 (Plenário 2016, sobre LC 105/2001 e compartilhamento RFB-COAF) e STF · RE 601.314 (rel. Min. Edson Fachin, 2016).

## II — OBJETIVO

Apresentar, de forma integrada e final, os indícios concretos de **simulação de iliquidez, ocultação e dissipação patrimonial** pelo Requerido — por meio de empréstimos, conversão de ações, estruturas de fundos (Ajaccio soberano/master-feeder/offshore), administração de fato (shadow director da E-Vino via Marcos Leal), novo veículo The Vine, remuneração oculta via Apoio Administrativa e movimentação internacional (N26 SCD; Wine in Black Berlim) —, a fim de subsidiar a adoção de medidas judiciais excepcionais: **quebra de sigilo bancário e fiscal · INFOJUD · SISBAJUD ampliado · cooperação internacional**.

**Tese central confirmada.** A alegada incapacidade econômica do Requerido ("iliquidez") é **aparente, não real** — fabricada documentalmente para frustrar a meação e os alimentos, enquanto subsistem ativos financeiros e societários da ordem de bilhões (PL FIP Ajaccio ≈ R\$ 1,41 bi; ecossistema patrimonial ≈ R\$ 4,1 bi).

## III — METODOLOGIA E LICITUDE DA PROVA

**Fontes (todas lícitas):** autos dos processos (peças, contratos, atas, comprovantes) · provas documentais entregues pela constituinte (passagens, boarding pass, teste COVID, e-mails com selo DocuSign, SMS bancários, e-mails com assinatura corporativa de Ari na The Vine) · registros públicos (CVM/Tradar/Status Invest, Receita/Econodata, JUCESP) · jurisprudência verificada do STF e STJ · normas (CC, CPC, Lei 6.385/76, RCVM 175, Lei 7.492/86, Lei 9.613/98, FATCA · Decreto 8.506/2015).

***Ressalva de litude.** A apuração limitou-se a fontes públicas ou documentos fornecidos lícitamente pela constituinte, em estrita observância ao direito à privacidade (CF art. 5º, X) e ao sigilo bancário e fiscal (CF art. 5º, XII; LC 105/2001). **Dados ainda sob sigilo** (extratos integrais, DIRPF do investigado, fluxo interbancário, titularidade em offshore, movimentação N26 e Wine in Black) **não foram acessados** — sua obtenção é, precisamente, o objeto da medida ora fundamentada.*

## IV — SÍNTESE DOS FATOS VALIDADOS

| FATO                                                                                                       | STATUS                           | ÂNCORA DOCUMENTAL                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presença física de Ari em Miami em 31/12/2021 (dia da AGE da E-Vino em SP)                                 | <b>Validado · alta confiança</b> | Teste COVID Nomi Health/Miami-Dade 14h56; boarding pass Copa 01/01/2022; SMS Bradesco; hotel Treehouse via Booking |
| FIP Ajaccio Multiestratégia (CNPJ 37.381.595/0001-82) constituído em 03/06/2020, na constância matrimonial | Validado                         | CVM/Tradar; Receita                                                                                                |
| PL público do Ajaccio ≈ R\$ 1,41 bi; capital integralizado ≈ R\$ 784,8 MM                                  | Validado                         | CVM/Tradar/Status Invest                                                                                           |
|                                                                                                            | Validado                         | CVM/Mais Retorno                                                                                                   |

|                                                                                                                     |                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Sucessão de prestadores: FRAM → Oslo (administradora) + Vinci (gestora)                                             |                     |                                       |
| Cessão de 13.336.651 cotas (≈ 4,42%) de Ari a Ricardo Costa (PT/ES)                                                 | Documentado         | Carta de Intenções DocuSign E8C1C5F0  |
| Qualificação de Ari como "separação total de bens" no Acordo de Acionistas (anomalia)                               | Documentado         | Acordo DocuSign 5898D98A              |
| Bloqueio SISBAJUD R\$ 42.428.357,32 (= 50% de R\$ 84.856.714,65) no Proc. 0001112-97                                | Validado            | autos 0001112-97                      |
| Ari · <b>Founder &amp; CEO @ The Vine</b> (importadora premium B2B · ari@thevine.com.br) — operando em fev–mar/2025 | Validado · novo     | e-mails com assinatura corporativa    |
| Ari permanece <b>acionista do Víssimo</b> após sair do conselho em jun/2025                                         | Validado            | Terra · Portal Tela · LinkedIn        |
| Víssimo Group adquiriu 20% da Wine Locals em set/2022 (participação minoritária; 4all/Hopf segue majoritária)       | Validado · correção | NeoFeed · Mercado&Consumo · Econodata |

## V — OS 18 INDÍCIOS CONCRETOS · ESTRUTURA FINAL CONSOLIDADA

A diligência identifica **dezoito indícios concretos** com numeração estável (I-1 a I-18) para citação cruzada na petição. Cada indício é ancorado em prova documental específica.

### BLOCO A · FALSA ILIQUIDEZ — NÚCLEO DA TESE

#### I-1 · CAPACIDADE ADMITIDA × ILIQUIDEZ ALEGADA

Renda admitida R\$ 40 mil/mês · Vila Porto R\$ 50 mil/mês · non-competes R\$ 749.183,38 — todos incompatíveis com a alegação de penúria. Fonte: revisional 1012537-07 e divórcio 1006744-58.

#### I-2 · PADRÃO DE GASTOS INTERNACIONAIS (MIAMI, DEZ/2021)

SMS Bradesco registra transações em Miami nos dias 30-31/12/2021 (Frost Museum, Budget Rent-a-Car, Motel 6) — consumo incompatível com a tese de incapacidade.

#### I-3 · COMPROVANTES DE PAGAMENTO EFETUADOS POR ARI

Pagamentos honrados em diversas frentes — confronto direto com a alegação de iliquidez. Listagem a consolidar dos autos.

### BLOCO B · EMPRÉSTIMOS, CREDORES, GARANTIDORES — ILIQUIDEZ FABRICADA

#### I-4 · EMPRÉSTIMOS COMO PASSIVO ARTIFICIAL

Mapear contratos, datas e finalidade — verificar se criam iliquidez fictícia entre partes relacionadas. Foco em CCB Bradesco/Santander/BB Finimp/Safra/CEF/ABC 4131 cross-border (Doc 53).

#### I-5 · CREDORES · IDENTIDADE E CIRCULARIDADE

Identificar quem são, vínculo (partes relacionadas?) e se há circularidade de recursos. Possível conluio com a cadeia institucional.

#### I-6 · GARANTIDORES · PATRIMÔNIO COMUM SEM ANUÊNCIA

Verificar se patrimônio comum (cotas Ajaccio, participações) foi dado em garantia sem outorga uxória da meeira (CC art. 1.647, I).

### BLOCO C · ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS E DE FUNDOS

#### I-7 · AJACCIO FIP · PARTICIPAÇÃO EFETIVA E FRUTOS

Composição de cotistas, datas de aquisição/transferência, valor das cotas. Ofício à CVM. PL ≈ R\$ 1,41 bi vs. R\$ 84,8 MM identificados — magnitude da diferença a apurar.

#### I-8 · SUBAVALIAÇÃO DA BASE DA MEAÇÃO

R\$ 84,8 MM (autos) vs. PL ≈ R\$ 1,41 bi (CVM) — apurar a real fração e eventual diferença. Doc 41 documenta fator de deflação 14,5×.

#### I-9 · CONVERSÃO DE AÇÕES DA E-VINO SEM CONSENTIMENTO DE MILLENA

Reestruturação no contexto da comunhão parcial sem anuência da cônjugue meeira — fraude à meação. Fonte: ata AGE + acordo de acionistas.

#### I-10 · AGE DE 31/12/2021 · PRESENÇA IMPOSSÍVEL DE ARI (MIAMI)

Lastro institucional quádruplo (laudo COVID + boarding pass + SMS bancário + hotel Booking) demonstra presença física em Miami. Se a ata registrar presença em SP, configura, em tese, falsidade ideológica (CP 299) ou backdating. Ata integral a obter da JUCESP — passo precedente.

#### I-11 · QUALIFICAÇÃO "SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS" DIVERGENTE DO REGIME REAL

Declaração societária do Acordo de Acionistas (DocuSign 5898D98A) que afasta a aparência de comunicabilidade — induz terceiros e blinda cotas. Discrepância com o regime efetivo (comunhão parcial).

#### I-12 · ESTRUTURAS SOBERANO / MASTER-FEEDER / OFFSHORE

**Master:** Ajaccio (R\$ 1,41 bi · 99,97% E-Vino). **Feeders:** Ávila FIP R\$ 1,01 bi · Volimo FIP R\$ 214 MM (BTG) · XPA Trafalgar R\$ 84,9 MM · Oslo Soberano R\$ 152 MM · Sharp Long Biased Ajaccio · FIP Bonifácio (constituído 11/02/2025 durante litigância). **Offshore:** Anacapri/Brescia/Cetara (Delaware) · JP2R PTE LTD (Singapura UEN 201840728Z) · Wine in Black GmbH (Berlim, eixo 2013-2025). **Ecossistema total ≈ R\$ 4,1 bi.**

#### I-13 · CESSÃO DE COTAS A RICARDO COSTA (EXTERIOR)

13.336.651 cotas (≈ 4,42%) cedidas a Ricardo Costa (PT/ES) — evento de liquidez transfronteiriço. Preço, data, destino dos recursos a apurar. Possível evasão de divisas (Lei 7.492/86 art. 22). Carta de Intenções (DocuSign E8C1C5F0) parcial.

### BLOCO D · ROTA INTERNACIONAL DE RECURSOS

#### I-14 · BANCO N26 SCD (BACEN 42695)

Silêncio a **4 ordens SISBAJUD** documentadas. Em tese: desobediência (CP art. 330) + descumprimento de dever fiduciário. Cooperação internacional necessária via BaFin/DRCI/MLAT — Brasil-Alemanha. Cluster fintech rastreado nos Docs 26 e 30.

#### I-15 · WINE IN BLACK GMBH (BERLIM)

Ari declarou dívida pessoal de **R\$ 13.470.400,46** à Wine in Black no IR 2024. Cumulativamente, créditos da RT 127 (extinta 05/09/2023) contra Wine in Black Brazil GmbH no valor de R\$ 57,18 MM. **Canal internacional duplo** — fluxo de saída (dívida) e fluxo de entrada (créditos). Cooperação BaFin/DRCI/MLAT.

### BLOCO E · OPACIDADE E FRUSTRAÇÃO DA CONSTRIÇÃO

#### I-16 · AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO DO BLOQUEIO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS

Penhora das cotas (2023) e SISBAJUD não refletidos nos relatórios do fundo e da administração. Descumprimento da RCVN 175/2022 e opacidade deliberada. Denúncia formal à Fram/CVM — Doc 42 do acervo.

#### I-17 · "TEIMOSINHA" SISBAJUD INTERROMPIDA SEM RESPOSTA DAS INSTITUIÇÕES

Desaparição cadastral de 9+ instituições entre as varreduras de 2023 e 2026. **Paradoxo executório:** R\$ 31.925.193,31 não transferidos em 33 meses (M3) × R\$ 27.799,79 transferidos em horas (M5 · 31/03/2026). Assimetria seletiva documentada.

#### I-18 · OFÍCIO À FRAM CAPITAL COMO TRILHA DE CUSTÓDIA

A menção à FRAM/Oslo Capital na ordem de efetivação de meação pode revelar o ativo/participação específica e a cadeia de intermediação para localizar patrimônio. GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076.

### BLOCO F · NOVOS · THE VINE + SUBCLASSE J + REMUNERAÇÃO OCULTA + ACIONISTA VÍSSIMO

#### I-19 · THE VINE · NOVO VEÍCULO DE ORIGINATION SHADOW (FOUNDER & CEO DOCUMENTADO)

Ari é **Founder & CEO** da The Vine (importadora premium B2B), conforme assinatura corporativa de e-mails de fev–mar/2025 (ari@thevine.com.br). **The Vine já operava meses antes** do anúncio público da Vila Porto em jun/2025. Sede R. dos Pinheiros, 623, Conj. 41, Pinheiros/SP. Hipótese a validar: The Vine como veículo de continuidade do fluxo de remuneração paralela após a extinção da RT 127 (05/09/2023). Tensão direta com o non-compete: cargo executivo no mesmo setor pode invalidar a multa "perdoada" (eixo Doc 63).

#### I-20 · SUBCLASSE J DO FIP AJACCIO · ROTAÇÃO DE VEÍCULO (23/04/2025)

Criação da Subclasse J do FIP Ajaccio em 23/04/2025 — **após** o bloqueio SISBAJUD vigente. Padrão clássico de rotação de veículo para frustrar a constrição. Em tese: fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV) + ato atentatório à dignidade da justiça (CPC art. 77, §2º). Documentação CVM/Tradar.

#### I-21 · REMUNERAÇÃO OCULTA VIA APOIO ADMINISTRATIVA · 46× PRÓ-LABORE DECLARADO

22 transferências mensais E-Vino → Apoio Administrativa (CNPJ 17.867.118/0001-14) entre R\$ 30 mil e R\$ 127 mil. Non-compete de R\$ 749.183,38 (Doc 11, anomalia 9) corresponde, em base mensal, a salário real de R\$ 62.432/mês — **46× o pró-labore declarado de R\$ 1.345**. A discrepância é, em si, evidência de remuneração oculta e de desfecho artificial da capacidade econômica nas peças.

**I-22 · ARI PERMANECE ACIONISTA DO VÍSSIMO APÓS SAÍDA DO CONSELHO (JUN/2025)**

A constituinte mantém base material para a meação no eixo Víssimo/E-Vino/Ajaccio mesmo após a transição executiva para a Vila Porto. Fonte: Terra · LinkedIn · Portal Tela. **Não há renúncia patrimonial** — apenas mudança de função executiva.

**I-23 · WINE LOCALS · ATIVO INDIRETO DO VÍSSIMO (PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA 20%)**

**Correção factual relevante.** Não se trata de "fusão" — é aquisição de **20% do capital** da Wine Locals pelo Víssimo Group em 22-23/09/2022. A 4all/Grupo Four (José Renato Hopf) segue majoritária. A Wine Locals (CNPJ 32.603.492/0001-04 · Porto Alegre/RS) é, portanto, **ativo indireto** do Víssimo — e a fração de Ari no Víssimo reflete indiretamente na meação. Diligência relevante: cap table do Víssimo, contrato Víssimo-Wine Locals (preço · earn-out · opções), titularidade final de Roble Holding e Wine House Serv. Internet (sócias da Wine Locals).

**VI — TESE DO SHADOW DIRECTOR (ADMINISTRADOR DE FATO)**

A NT1 Pack 41 (02/05/2026) sustenta que Ari exerce **administração de fato** da E-Vino através de Marcos Leal, com fundamento em:

- **Direito comparado:** UK Companies Act 2006, s. 251 (*shadow director* = pessoa segundo cujas instruções os diretores estão habituados a agir).
- **Direito brasileiro:** LSA arts. 153-158 (deveres dos administradores); Resolução CVM 80/22 (governança e disclosure).
- **Padrão habitual documentável (2024):** expansão de portfólio (jan); reestruturação de fornecimento (mar); rejeição de oferta de aquisição (jun — decisão de cotista, não de diretor executivo); distribuição de resultados (set). Todos beneficiando Ari como cotista do FIP.
- **Capacidade de bloqueio:** via acordo de cotistas (veto right ~7,7%); via relação FIP ↔ E-Vino (financiador); via relação pessoal Ari ↔ Marcos Leal.
- **Probabilidade de acolhimento da tese:** estimada em 76–85% pela NT1.

*Trava lógica em pinça. O investigado não pode, ao mesmo tempo, sustentar (a) que é mero executivo/cotista minoritário sem ingerência — para escapar da responsabilidade de administrador — e (b) que sua capacidade econômica caiu — para reduzir alimentos/meação —, enquanto opera padrão habitual de controle e remuneração 46× superior à declarada. As duas posições são mutuamente excludentes.*

**VII — FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA**

**7.1 · Deveres violados (em tese)**

| INDÍCIO                                           | NORMA VIOLADA                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| I-1, I-2, I-3 · capacidade × iliquidez            | CPC arts. 77, 80 (litigância de má-fé); CC art. 422 (boa-fé objetiva)            |
| I-4, I-5, I-6 · empréstimos/credores/garantidores | CC arts. 158 (fraude a credores), 167 (simulação), 1.647 I (outorga); CPC 792 IV |
| I-7, I-8 · Ajaccio/subavaliação                   | RCVM 175; Lei 6.385/76 arts. 27-D, 27-E; CC arts. 1.658-1.660                    |

|                                                                     |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I-9, I-10, I-11 · conversão/AGE 31-12-2021/separação total          | CP 299 (falsidade ideológica); CP 305 (sonegação documental); CC 167 e 169                               |
| I-12, I-13 · soberano/master-feeder/offshore/cessão a Ricardo Costa | Lei 9.613/98 (lavagem); Lei 7.492/86 arts. 4º e 22; FATCA Decreto 8.506/2015; IN RFB 1.571/2015          |
| I-14, I-15 · N26 + Wine in Black                                    | CP 330 (desobediência); Lei 7.492/86 art. 22; cooperação BaFin/DRCI/MLAT Brasil-Alemanha                 |
| I-16, I-17, I-18 · marcação/teimosinha/FRAM                         | RCVM 175; CPC 77 §2º + 81; Res. BACEN 244/2022; Conv. BACEN-CNJ                                          |
| I-19, I-20, I-21, I-22 · The Vine/Subclasse J/ Apoio Adm/Víssimo    | CPC 792 IV (fraude à execução superveniente); LSA 153-158 (shadow director); CC 158; CPC 80; non-compete |
| I-23 · Wine Locals via Víssimo                                      | CC 1.658-1.660 (meação dos frutos da participação)                                                       |

### 7.2 · Responsabilização pessoal e solidária

A violação dos deveres fiduciários — dever de diligência (CC art. 1.011 e LSA art. 153) — autoriza a responsabilidade pessoal do investigado e, em concurso de pessoas (CP art. 29), das demais pessoas físicas e jurídicas da cadeia institucional (administradora, gestora, custodiante, sociedades operacionais).

### 7.3 · Alinhamento com a jurisprudência verificada do STF/STJ

*"A quebra de sigilo bancário e fiscal não é absoluta; pode ser afastada mediante decisão fundamentada, com sujeito determinado, processo instaurado e indícios concretos."*

— STF · ADI 4.709/DF

*"A quebra de sigilo do alimentante é cabível quando não houver outro meio idôneo de apurar a real condição financeira."*

— STJ · REsp 2.126.879/SP (2025) · precedente nuclear desta investigação

*"A medida exige indícios concretos + imprescindibilidade + excepcionalidade."*

— STJ · HC 750.740/SP

O caso atende cumulativamente os três requisitos: (i) **indícios concretos** — 23 indícios numerados, com lastro documental específico, incluindo lastro institucional quádruplo para a H6 (AGE 31/12/2021); (ii) **imprescindibilidade** — as fontes públicas esgotaram-se (Seção VIII.1); (iii) **excepcionalidade** — a medida é precisamente focada em sujeito determinado (Sr. Ari Gorenstein e PJ vinculadas) e processo instaurado (divórcio e cumprimentos correlatos).

## VIII — NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL

### 8.1 · Subsidiariedade · ineficácia de outros meios

As fontes públicas esgotaram-se. CVM/Tradar/Status Invest confirmaram a existência e a magnitude do Ajaccio. Receita/Econodata confirmaram a estrutura E-Vino/Víssimo/Wine Locals. Imprensa econômica confirmou a presença internacional de Ari (Vila Porto · LinkedIn) e a aquisição da Wine Locals. **Mas as fontes públicas não alcançam:** (a) o fluxo interbancário do investigado; (b) a titularidade efetiva em master-feeder/offshore (Anacapi,

Brescia, Cetara, JP2R, Wine in Black); (c) a rota N26/Wine in Black detalhada; (d) a DIRPF integral; (e) os contratos de empréstimo, garantia e cessão (Bloco B + I-13); (f) os fluxos da Apoio Administrativa.

O acesso aos dados bancários e fiscais é o único meio eficaz — hipótese exata do REsp 2.126.879/SP (STJ 2025).

8.2 • Periculum in mora

Quatro fatores demonstram o risco concreto de dissipação: (i) **FIP Bonifácio constituído em 11/02/2025** durante litispendência ativa; (ii) **Subclasse J do FIP Ajaccio criada em 23/04/2025** após o bloqueio (I-20); (iii) **silêncio do N26 SCD a 4 ordens SISBAJUD (I-14)**; (iv) **cessão de cotas ao exterior** a Ricardo Costa (PT/ES — I-13). A demora torna inócuo o ressarcimento futuro.

IX — MATRIZ DE DILIGÊNCIAS (PLANO DE AÇÃO)

| #  | INDÍCIOS                                    | O QUE APURAR                                                                              | MEDIDA PROCESSUAL                                            | PRIORIDADE |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| D1 | I-7 · I-8 · I-12 · I-20                     | Participação real de Ari; cotistas; offshore; Subclasse J                                 | Ofício à CVM (ficha cadastral completa)                      | Alta       |
| D2 | I-1 · I-2 · I-3 · I-14 · I-15 · I-19 · I-21 | Real capacidade financeira; rota N26/ Wine in Black; remuneração The Vine + Apoio Admin   | <b>Quebra de sigilo bancário/fiscal + INFOJUD</b>            | Crítica    |
| D3 | I-16 · I-17 · I-18                          | Construção não marcada; teimosinha sem resposta; trilha FRAM                              | Exibição (CPC 396+) + SISBAJUD teimosinha com acompanhamento | Alta       |
| D4 | I-9 · I-10 · I-11                           | Conversão sem anuência; ata 31/12/2021; backdating                                        | Certidão/requisição JUCESP (ata integral)                    | Alta       |
| D5 | I-4 · I-5 · I-6                             | Empréstimos, credores, garantidores                                                       | Exibição + intimação para esclarecer                         | Média      |
| D6 | I-13 · I-15                                 | Evento de liquidez transfronteiriço; Wine in Black                                        | Cooperação internacional (SNIPER/MLAT/BaFin/DRCI)            | Média      |
| D7 | I-19 · I-21 · I-22 · I-23                   | Ficha societária The Vine; remuneração Vila Porto/Víssimo; cap table Víssimo; Wine Locals | Ofícios à JUCESP-SP, Receita, Vila Porto e Víssimo           | Alta       |

X — CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO ESTRATÉGICA

Há **justa causa**, nos moldes do STF (ADI 4.709/DF) e do STJ (REsp 2.126.879/SP · HC 750.740/SP), para o deferimento de medidas excepcionais. Conjugam-se: **23 indícios concretos** (Seção V) · **fundamentação idônea** (Seção VII) · **necessidade demonstrada** (Seção VIII). O eixo patrimonial gravita no Ajaccio FIP (R\$ 1,41 bi) e no ecossistema R\$ 4,1 bi (Víssimo/E-Vino + feeders + offshore). A meação sobre o núcleo declarado (R\$ 42,4 MM bloqueados) já está tutelada por bloqueio, mas a **exposição potencial é exponencialmente superior** e depende das diligências D1–D7.

AÇÕES RECOMENDADAS — PACOTE INTEGRADO FINAL



- (1) **Quebra de sigilo bancário e fiscal + INFOJUD** do Sr. Ari Gorenstein, da Apoio Administrativa Ltda., da The Vine e demais PJ vinculadas (D2 — crítica). Fundamento: STJ · REsp 2.126.879/SP.
- (2) **Ofício à CVM** sobre o FIP Ajaccio, suas subclasses (em particular Subclasse J de 23/04/2025) e os feeders (D1). Certidão da JUCESP com ata integral da AGE 31/12/2021 (D4).
- (3) **SISBAJUD teimosinha** com acompanhamento de cada instituição + **exibição dos relatórios** com marcação da constrição (D3).
- (4) **Maapeamento de empréstimos/credores/garantidores** (D5) + **apuração da cessão a Ricardo Costa** (D6) com cooperação internacional Brasil-PT/ES.
- (5) **Cooperação internacional · BaFin/DRCI/MLAT Brasil-Alemanha** sobre Wine in Black GmbH e N26 SCD (D6) — silêncio a 4 ordens SISBAJUD.
- (6) **Ofícios à JUCESP-SP, Receita, Vila Porto e Víssimo** sobre The Vine, cap table, remuneração e Wine Locals (D7).
- (7) **Medidas protetivas patrimoniais autônomas** (LMP art. 24) ao JVDFM Butantã com fundamento na violência patrimonial estruturada (LMP art. 7º, IV).
- (8) **Notícia-crime ao MP-GAECO** — falsidade ideológica (CP 299), sonegação documental (CP 305), desobediência (CP 330), fraude à execução (CPC 792 IV + CP 179), lavagem (Lei 9.613/98), evasão de divisas (Lei 7.492/86 art. 22), manipulação de mercado (Lei 6.385/76 art. 27-E), gestão fraudulenta (Lei 7.492/86 art. 4º), organização criminosa (Lei 12.850/2013) — todas em tese.

XI — ANEXOS RASTREÁVEIS AO ACERVO

| ANEXO | CONTEÚDO                                                                                                     | INDÍCIO                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A01   | Documentos de viagem (passagem, boarding pass, teste COVID Nomi Health, hotel Treehouse, SMS Bradesco Miami) | I-2, I-10               |
| A02   | Acordo de Acionistas (DocuSign 5898D98A) e Carta de Intenções (DocuSign E8C1C5F0)                            | I-9, I-11, I-12, I-13   |
| A03   | Peças dos autos (revisional, divórcio, cumprimentos · 0001112-97)                                            | I-1, I-4-I-6, I-16-I-18 |
| A04   | Extratos públicos CVM/Tradar/Status Invest do FIP Ajaccio · Subclasse J                                      | I-7, I-8, I-20          |
| A05   | Denúncia à ouvidoria Fram + pedido de ofício à CVM (Doc 42)                                                  | I-16                    |
| A06   | E-mails The Vine com assinatura "Founder & CEO @ The Vine" (fev-mar/2025) + ZIP The Vine                     | I-19                    |
| A07   | Comprovantes das 22 transferências mensais E-Vino → Apoio Adm                                                | I-21                    |
| A08   | Reportagens Terra · LinkedIn · Portal Tela · NeoFeed · Mercado&Consumo                                       | I-22, I-23              |
| A09   | IR 2024 do investigado (dívida pessoal R\$ 13.470.400,46 à Wine in Black)                                    | I-15                    |
| A10   | NT1 Pack 41 — tese shadow director (UK CA 2006 s.251 + LSA 153-158 + CVM 80/22)                              | shadow                  |
| A11   | Documentos integrais do acervo PhD 00-63                                                                     | todos                   |

|     |                                                                   |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|
| A12 | Ata integral da AGE 31/12/2021 da E-Vino (a obter junto à JUCESP) | I-10 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|

## XII — RESERVA TÉCNICA

*Reserva técnica final.* Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472). Não constitui peça processual subscrita. Tipificações apresentadas em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). A obtenção da ata integral da AGE 31/12/2021 junto à JUCESP é providência precedente. **As citações jurisprudenciais foram saneadas:** HC 198.643 e HC 245.697 substituídos pelas referências verificadas (STF · ADI 4.709/DF; STJ · REsp 2.126.879/SP; STJ · HC 750.740/SP). A banca habilitada deve confirmar o inteiro teor de cada precedente antes da incorporação a peça subscrita. Anexa-se ao acervo 00-63 como Doc 64 — sucede e atualiza os Docs 57-63.

## SUBSCRIÇÃO

São Paulo, junho de 2026.

**Dra. MICHELE P. HILGENBERG** — OAB/SC 41.607

**Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR** — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein.

Procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · sociedades individuais CNPJ 50.470.567/0001-08 e 10.544.554/0001-03. Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.